

礁溪溫泉公園營運移轉（OT）案

115 年 9 月 2 日履約管理會議 | 議題提案書

提案單位：輕車悠遊股份有限公司

提案日期：中華民國 115 年 8 月 30 日

會議場次：115 年 9 月份履約管理會議（第【31】次）

提案件數：3 案

提案程序：送宜蘭縣政府工商旅遊處，並請求列入 9 月 2 日會議議程。依歷次會議慣例，未事前函送之議題多以「當日未克回應，會後以書面說明」處理，事前提送有助於議題於會中獲得實質討論。

案由一：請確認投資契約第 15.2.1 條之適用，及後續仲裁程序之進行方式

一、提案事由

本案多項履約爭議歷經協調委員會程序及多次履約管理會議討論，迄未獲實質解決。為釐清後續應循之爭議處理程序，請就投資契約第 15.2.1 條之適用表示意見。

二、契約依據

第 15.2.1 條

「除甲方就協調委員會之決議提出異議或協調不成立時，乙方提付仲裁時甲方不得拒絕外，甲乙雙方以仲裁方式解決爭議時，應以書面表示同意為之。」

第 15.1.2 條第 2 項

「雙方就關於本契約所載事項、協調契約履行之任何爭議，於提付仲裁、提起訴訟或其他救濟程序前應先依本契約約定之程序提交協調委員會處理，但一方之請求權有罹於時效之虞者，不在此限。」

第 15.1.2 條第 4 項

「甲乙雙方之爭議事項，除經雙方同意外，經一方請求召集協調委員會後 120 日內仍無法達成決議，或一方請求召集協調委員會後 60 日仍未能召開協調委員會時，視為協調不成立。」

第 15.2.2 條

「提付仲裁時，甲乙雙方同意以仲裁法之仲裁程序解決，由雙方選定之仲裁機構辦理之，並以甲方所在地為仲裁地。」

三、相關事實（均出自雙方往來文件）

（一）協調前置程序已進行

本案協調委員會（第 3 任）第 1 次會議於 112 年 11 月 30 日召開，就本公司所提優先定約議題進行討論。

（二）本府曾就協調委員會之決議提出異議

本府於 113 年 2 月 16 日函向協調委員會提出書面異議，主張協調方案不生效力。此節載於下列文件：

文件	記載
113/4/26 第 12 次履管會議紀錄	「本府 113 年 2 月 16 日已向本案協調委員會書面提出異議，爰本次協調方案不生效力。」
113/9/12 府旅商字第 1130153808 號函	「本府旋於 113 年 2 月 16 日函向旨案協調委員會提出異議，爰依約本協調方案不生效力。」
114/6/23 第 20 次履管會議紀錄	同上意旨
114/7/28 第 21 次履管會議紀錄	同上意旨
114/9/25 履約管理會議簡報	「本府旋於 113 年 2 月 16 日因原會議結論不符實際，函向本案協調委員會提出異議，爰依雙方促參契約約定，本協調方案不生效力。」

（三）本公司曾請求移送仲裁

本公司於 114 年 9 月 21 日以 114 北輕字第 1140921 號函，就強制接管所生損失、優先定約未簽訂、點交範圍未完全、票券銷售爭議等四項，請求依約移送仲裁。自該請求迄今已逾 11 個月。

四、請釋明事項

1. 本府 113 年 2 月 16 日所提出之異議，是否構成投資契約第 15.2.1 條所稱「甲方就協調委員會之決議提出異議」？
2. 如是，依同條規定「乙方提付仲裁時甲方不得拒絕」，本府是否確認就本公司提付仲裁不予拒絕？
3. 如本府認為仍得拒絕，請具體指明其契約依據。
4. 本公司 114 年 9 月 21 日請求移送仲裁迄今已逾 11 個月，就第 15.1.2 條第 4 項所定 120 日／60 日期間及「視為協調不成立」之效果，本府有何意見？
5. 就仲裁機構之選定（第 15.2.2 條「由雙方選定之仲裁機構辦理」），本公司建議由中華民國仲裁協會辦理，請本府表示意見；如另有建議機構，請一併提出。

五、建議

「輕車公司請本府就投資契約第 15.2.1 條之適用、113 年 2 月 16 日異議之性質，及仲裁機構之選定表示意見。請本府於【7】日前以書面回復。本案希望列管。」

案由二：請提供協調委員會決議文之作成日期及送達證明

一、提案事由

投資契約就協調方案之異議定有法定期間及逾期效果。本案協調委員會決議文之作成日與送達日，於雙方往來文件中均未見記載，宜予查明，俾雙方就協調方案之效力有一致認知。

二、契約依據

第 15.1.2 條第 3 項

「協調委員會就協調事項之過程及決議應作成書面紀錄。委員會得提出協調方案召集雙方代表溝通後逕付決議，任一方如有不同意協調方案者，應於收到決議文後 20 日內向協調委員會提出書面異議，則協調方案不生效力，否則雙方均應依協調方案履行不得異議。」

三、相關事實

- 協調委員會（第 3 任）第 1 次會議召開日：112 年 11 月 30 日
- 本公司函發會議結論日：112 年 12 月 27 日
- 本府函請修正結論日：113 年 1 月 10 日
- 本公司函復不同意修正日：113 年 2 月 5 日
- 本府向協調委員會提出書面異議日：113 年 2 月 16 日

本府歷次函文均載明異議提出日為 113 年 2 月 16 日，惟未敘明協調委員會決議文係於何日作成、於何日送達本府。

四、請釋明事項

1. 本案協調委員會（第 3 任）第 1 次會議之決議文，係於何日作成？
2. 該決議文係於何日送達本府？請檢附送達證明。
3. 本府 113 年 2 月 16 日之異議，距上開送達日是否在 20 日以內？
4. 如協調委員會就本次會議未作成正式決議文，則本府所異議之標的為何？該情形下第 15.1.2 條第 3 項所定 20 日期間之起算基準為何？
5. 如異議未於 20 日內提出，就同條項後段「雙方均應依協調方案履行不得異議」之效果，本府有何意見？

五、建議決議（供紀錄參考）

「請本府查明本案協調委員會決議文之作成日、送達日並檢附送達證明，於【7】日前以書面回復輕車公司。本案列管。」

案由三：請確認營運績效評估次數之分母及第 11.3 條要件之計算方式

一、提案事由

投資契約第 11.3 條就優先定約定有績效門檻。本府 113 年 9 月 12 日函已就評估次數為明確認定，惟該認定所對應之「達到半數」具體數值，雙方尚未確認，宜先行釐清，避免日後爭議。

二、契約及函文依據

第 11.3 條第 1 項

「乙方於契約期間內經評定為『甲等』之年度達到半數，或在申請優先續約前 2 年度連續被評定為『甲等』者，得於契約期間屆滿前 18 個月，檢附歷年營運績效評估結果及未來營運計畫書等，向甲方申請優先定約，逾期申請視為放棄優先定約之機會。」

本府 113/9/12 府旅商字第 1130153808 號函

「旨案契約於 101 年 8 月 1 日簽訂，契約期間 10 年（期限至 111 年 7 月 31 日），貴公司倘於 111 年 7 月 31 日契約終止前 18 個月前（110 年 1 月 31 日前）向本府提出優先定約，係依 7 次營運績效評估結果向本府申請優先定約。因本案於 105 年 9 月 1 日至 111 年 10 月 30 日間為本府接管期間，貴公司於 111 年 10 月 31 日重新接管營運案地，歸還贖餘契約天數 2,175 日（117 年 10 月 13 日），依上開約定，應於 116 年 4 月 13 日前向本府提出優先定約，爰共計係依 5 次營運績效評估結果向本府申請優先定約，與原先契約營運績效評估次數相差 2 次，其中 1 次為 104 年度營運績效評估應於 105 年度 6 月至 9 月間辦理，因本府於 105 年 9 月 1 日接管案地而未辦理，合先敘明。」

三、請釋明事項

1. 本府既認定本案營運績效評估共 5 次，則第 11.3 條「經評定為『甲等』之年度達到半數」所需之甲等年度數為 3 次，是否正確？
2. 本次 115 年度營運績效評估，係前開 5 次中之第幾次？
3. 本府自認 104 年度評估因接管而未辦理，該次缺漏於「達到半數」之分母及分子計算上如何處理？
4. 第 11.3 條第 1 項所定「甲等年度達到半數」與「申請優先續約前 2 年度連續被評定為甲等」，本府是否確認二者為擇一關係，符合其一即得申請優先定約？

5. 本公司於 101 年 8 月 1 日至 105 年 9 月 1 日期間所取得之評定結果（102 年度 79 分乙等、103 年度 81 分甲等），本府是否承認其效力並列入計算？如否，其契約依據為何？

6. 請本府檢送 113 年度營運績效評定結果之正式函文。112 年度業以 113/10/14 府旅商字第 1130169503 號函函知（77.57 分、乙等），113 年度甲等。

四、建議決議（供紀錄參考）

「請本府就投資契約第 11.3 條營運績效評估次數之分母、『達到半數』所需甲等年度數，及該條二項要件是否為擇一關係，於【 7】日前以書面回復輕車公司。本案列管。」

附一：提案進行方式建議

1. 各項請釋明事項宜請求記明於會議紀錄。依歷次會議慣例，工商科多以「當日未克回應，會後以書面說明」處理；議題經記明紀錄者，均獲後續書面回復，有助於爭點之明確化。

2. 本次提案以程序確認為主，不涉及損害金額之主張。求償項目及金額俟會計師計算書完成後，另循第 15 章程序辦理。

3. 本公司依第 15.4 條繼續履約之立場宜於會中重申，包括配合 115 年度營運績效評估、依約提送報表及維持園區營運。